

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 211.10

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL NORTE COOTRANSNORTE CONTRA LA RESOLUCIÓN 119 - 010 CALENDADA MAYO 6 DE 2.010.

El Director del Área Metropolitana de Barranquilla, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 105 de 1.993, la Ley 336 de 1.996, Decreto reglamentario 170 de febrero 5 de 2001 y las establecidas en los Acuerdos Metropolitanos 013 de 2001, 007 de 2002 y 004 de 2003 y

CONSIDERANDO

Que el Área Metropolitana de Barranquilla, ha sido formalmente constituida, como Autoridad de Transporte Colectivo y Masivo para la jurisdicción de los Municipios de Soledad, Galapa, Puerto Colombia, Malambo y el Distrito de Barranquilla, cuyas Alcaldías a través de los ACUERDOS METROPOLITANOS No.013-01 de 2001; 007 de 2002 y 004 de 2003, definieron como hecho cierto, el Transporte Público en el Área Metropolitana.

Que de conformidad con lo previsto en el Artículo 24 de la Carta política, dispuso que todo colombiano tiene derecho a circular libremente en el Territorio Nacional, pero subordinado a las limitaciones y reglamentaciones emanadas de la Ley y de las Autoridades Administrativas Competentes.

Que son fines esenciales del Estado, servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución.

Que esta entidad con miras a la implantación del Sistema de Transporte Masivo TRANSMETRO expidió la Resolución No. 119.10 a través de la cual se ordenó la reestructuración oficiosa del servicio de Transporte Público Colectivo de la Ruta denominada PRADO - LUJO autorizada a la Cooperativa de Transportadores del Norte COOTRANSNORTE.

Que la actuación antes referenciada le fue debidamente notificada al representante legal, quien dentro del término de Ley hizo uso del Recurso de Reposición fundamentado en las siguientes consideraciones: Que se revoque el acto administrativo 119.10 calendada mayo 6 de 2.010, mediante el cual se ordena la Reestructuración Oficiosa de su ruta hoy día denominada de acuerdo al Estudio Técnico elaborado por la Universidad del Norte A5 CORREGIMIENTO DE LA PLAYA - MIRARMAR - PARAISO - CIRCULAR con la finalidad de corregir algunos errores de transcripción y una pequeña modificación en el recorrido fijado habida consideración a los inconvenientes en materia de tráfico vehicular que acarrearía con respecto a la movilidad de conformidad a lo preceptuado en el artículo 34 del Decreto 170 de 2.001.

Argumenta el recurrente que su ruta se ha caracterizado por transportar pasajeros con orígenes en el sector de la playa y destino hacia el corredor universitario y el centro de la ciudad. Conociendo el trazado realizado por la Universidad del Norte

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 211,10

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL NORTE COOTRANSNORTE CONTRA LA RESOLUCIÓN 119 - 010 CALENDADA MAYO 6 DE 2.010.

la reestructuración propuesta plantea un cambio radical dentro de la movilización de pasajeros, puesto que los destinos de los pasajeros no serían cubiertos dentro del recorrido asignado. Así mismo sabemos que estos pasajeros se movilizarían dentro del sistema masivo (Transmetro) o cualquier otra ruta, pues la cobertura del sistema según el estudio es altísima, pero estaría Transmetro dispuesto a movilizar pasajeros con bultos y demás?

Que ante la decisión tomada no les quedó otra alternativa, los cambios propuestos por el estudio nos modifican totalmente la demanda de transporte que cubríamos, pues consideramos que los recorridos iniciaban una ruta de transporte caracterizada por su trazado para la movilización estudiantil, hoy cuando tenemos en nuestras manos el acto administrativo, nos causa asombro ver que no cubrimos dentro del recorrido las zonas de expansión que está teniendo la ciudad, que representan un atractivo importante para nuestra empresa, y que seguramente necesitaría inmensamente el servicio pues hoy en día no tienen alguno.

Esto se desprende y tiene su fundamento en la alta densidad poblacional de las zonas en mención, que igualmente necesitarían realizar transbordos o pagar dobles pasajes para cubrir sus orígenes y destinos.

Realizando los recorridos en campo y mirando el esquema general de operación propuesto por el estudio, encontramos que ninguna ruta asignada con pares orígenes y destino como el nuestro cubre este recorrido, por lo tanto consideramos técnicamente viable la posibilidad de llegar y tocar corredores viables más cercanos a todos los conjuntos residenciales de las zonas de Villa Carolina, Springfield, Tiboli, entre otros.

De igual forma vemos viable la posibilidad de llegar más cerca de estos conglomerados habitacional pues el corredor vial de la Calle 88 es una zona amplia, que está dentro de nuestra zona de acción, y que implicaría facilitar el acceso de la población a los destinos que nuestra ruta ofrece.

Así mismo señala que el Recorrido modificado parte de la Calle 94 - Kra 65 - Calle 88 - Kra 75A - Kra 75B - Calle 84 - Kra 76 - Calle 85 - Vía 40 - Calle 80

Expresa que la ruta conforme aparecen en la Resolución no cubre los orígenes y destinos que estaban asignados, por eso la propuesta se basa en la necesidad de permitirle a la población de acceder fácilmente a ellas.

Existe en esta propuesta la solución a un problema de demanda insatisfecha de la comunidad en la cobertura de prestación del servicio público colectivo de transporte de pasajeros, como son los sectores arriba mencionados.

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 211.10

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL NORTE COOTRANSNORTE CONTRA LA RESOLUCIÓN 119 - 010 CALENDADA MAYO 6 DE 2.010.

Población está que en la actualidad están siendo movilizadas por el mal llamado mototaxis y taxis colectivos porque no tienen una alternativa de Transporte más segura.

Igualmente este sector del Distrito hoy en día no cuenta con un servicio que lo intercomunique con las zonas descritas y que nosotros podemos entrar a servir con la propuesta que estamos planteando.

Así mismo dentro del recorrido consignado encontrado en las Resoluciones, podemos observar que cuando la ruta llega por la calle 100, por esta hasta la carrera 43, pero al tomar esta última no se puede llegar hasta la calle 96 porque en la calle 98 hay una señal que indica NO PASE, tal como lo demuestro con los registros fotográficos.

En lo que tiene que ver con la Capacidad Transportadora la empresa argumenta lo siguiente: No obstante a que no estamos de acuerdo con la flota establecida en las Resoluciones porque consideramos que nos hacen falta diez vehículos más, en caso de no acceder a nuestra petición, le solicitamos muy respetuosamente por las características de ambas rutas que en ambas al ser circulares, se tenga en cuenta para su prestación tanto el grupo de vehículos tipo B. como el C es decir Microbus y Buseta.

Alega como consideraciones de orden legal el principio Constitucional de que son fines esenciales del Estado, entre otros servir la comunidad, promover la prosperidad en general y garantizar la efectividad de los principios, deberes y derechos consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afecta a más de asegurar la conveniencia pacífica y la vigencia de un orden justo, esto en concordancia con la responsabilidad de las autoridades de la república, en cuanto a asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

Lo anterior bajo el entendido de que el servicio de transporte debe procurar garantizar la seguridad y comodidad de los usuarios de la infraestructura de transporte, además de estar revestida de toda legalidad otorgada por el Decreto 170 de 2001 que permite la reestructuración oficiosa mente una ruta en su artículo 34 cuando preceptúa: "la Autoridad competente podrá en cualquier tiempo, cuando las necesidades de los usuarios lo exijan, reestructurar oficiosamente el servicio, el cual se sustentará con un estudio técnico en condiciones normales de demanda" y con fundamento en este artículo es que le solicito se revoque parcialmente la decisión contenida.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO PARA DECIDIR

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 211.10

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL NORTE COOTRANSNORTE CONTRA LA RESOLUCIÓN 119 - 010 CALEDADA MAYO 6 DE 2.010.

No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, se procede a desatar el recurso interpuesto, previa las siguientes consideraciones:

Teniendo en cuenta el precepto constitucional del debido proceso y en estricta sujeción a lo normado en el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil que hace imperativo apreciar las pruebas en su conjunto de acuerdo a las reglas de la sana crítica, procede el Despacho al estudio de lo actuado para resolver conforme al mérito de los elementos probatorios recaudados.

ANTECEDENTES

1. Que el Área Metropolitana de Barranquilla y Transmetro suscribieron el Contrato de Prestación de Servicios No. 038, cuyo objeto era adelantar por parte de la Universidad del Norte a Transmetro el estudio de Investigación aplicada en gestión y modelación del sistema del transporte y medio ambiente urbano para el diseño de rutas que permitan integrar el transporte colectivo con el transporte masivo, para mejorar las condiciones de operación del sistema colectivo del Distrito de Barranquilla y del Área Metropolitana, de acuerdo con la propuesta presentada por la Universidad del Norte, la cual fue evaluada y aceptada por las dos entidades convergentes en el contrato.
2. Que el resultado del estudio antes referenciado fue puesto en conocimiento de la Cooperativa de Transportadores del Norte COOTRANSNORTE, mediante oficio AMB-STT-0194-010 de fecha Marzo 3 de 2010, comunicándosele que disponía de diez días hábiles para presentar sus propuestas u objeciones.
3. La empresa mediante oficio radicado número 1082 de Marzo 17 de 2010, presentó propuesta a la Reestructuración de ruta del estudio de la Universidad del Norte que fue analizada y de conformidad a ello se expidió la Resolución 119.10 fechada mayo 10 de 2.006 por parte de esta entidad reestructurándole oficiosamente la Ruta denominada PRADO - LUJO.
4. Que de conformidad al sustento del Recurso se procedió a verificar sobre el terreno de campo las objeciones planteadas y se realizó el informe técnico No. 026 de 2010.
5. Que una vez analizados los requisitos de procedibilidad contemplados en el artículo 52 del Código Contencioso Administrativo y verificando que el recurso de reposición interpuesto por el representante legal de la Cooperativa de Transportadores del Norte COOTRANSNORTE cumple con los parametros previstos en la citada norma para la procedencia del mismo, se procederá a realizar el análisis de los motivos de la impugnación.

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 211.10

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL NORTE COOTRANSNORTE CONTRA LA RESOLUCIÓN 119 - 010 CALENDADA MAYO 6 DE 2.010.

CONSIDERACIONES DE ORDEN LEGAL Y TECNICO PARA DECIDIR

Que de acuerdo al informe final entregado por la Universidad del Norte en su síntesis metodológica para su realización del proyecto de investigación se siguieron las siguientes actividades.

- Recopilación de información secundaria existente.
- Incorporación de información al sistema de información geográfico.
- Diseño y aplicación de encuestas para el estudio de movilidad.
- Codificación de la red de transporte público.
- Estudio de demanda de transporte informal.
- Procesamiento de información, expansión de datos y elaboración de matrices origen - destino.
- Modelación de propuesta para la reestructuración del transporte colectivo, los servicios intermunicipales y su integración con el transporte masivo.

Que en su informe la Universidad del Norte preceptúa que: "... la empresa COOTRANSNORTE operará dos rutas de las propuestas, que en la primera fase pueden asignarse reestructurando las dos rutas que actualmente opera la empresa. Las rutas principalmente servirán a la zona A, ubicada al Noroccidente del Área Metropolitana de Barranquilla. En este caso, ambas rutas son trazados sugeridos por la investigación, significativamente diferentes de los actuales".

Que a través del Informe Técnico No. 026 de 2010 emitido por la Subdirección Técnica de Transporte se da respuesta a cada una de las inquietudes del recurso bajo las siguientes consideraciones:

Propuesta de Modificación de recorrido:

1. La empresa solicita el recorrido...Calle 94 – Carrera 65 – Calle 88 – Carrera 75A – Carrera 75B – Calle 84 – Carrera 76 – Calle 85 – Vía 40 – Calle 80... para la ruta A6, resolución 118 de 2010.

Respuesta: Teniendo en cuenta la petición de la empresa en donde establece la necesidad de las urbanizaciones del sector de Villa Carolina, se hace viable el cambio de recorrido.

2. La empresa solicita el recorrido...Vía 40 – Calle 85 – Carrera 76 – Calle 84 – Carrera 75B – Carrera 75A – Calle 88 – Carrera 65 – Calle 98... para la ruta A5, resolución 119 de 2010.

Respuesta: Este cambio obedece al recorrido modificado anteriormente, lo cual se hace viable para cubrir las necesidades de movilización de la comunidad del sector de Villa carolina.

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No.

211.10

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL NORTE COOTRANSNORTE CONTRA LA RESOLUCIÓN 119 - 010 CALEDADA MAYO 6 DE 2.010.

3. La empresa solicita el recorrido...Carrera 43 - Calle 99 - Carrera 45B - Carrera 96 - Calle 49... para la ruta A6, resolución 118 de 2010.

Respuesta: Según verificación física, de acuerdo al planteamiento de la empresa, se hace necesario el cambio de recorrido toda vez que no se permite realizar el trazado establecido por la resolución debido a señales de tránsito. Sin embargo, no se considera viable para evitar traslajos en los recorridos con las rutas que actualmente transitan por ese sector e impedir un aumento en la congestión vehicular de la intersección de la Calle 96 por Cra 45B. A continuación se establece un recorrido alterno que proporciona una solución viable a la problemática anteriormente descrita.

Solución: Carrera 43 - Calle 98 - Carrera 44 - Calle 96 - Carrera 49C.

Así mismo revisando los recorridos y teniendo en cuenta que son rutas circulares con sentidos opuestos, se establece la necesidad de ingresar a la urbanización Parque 100 con las rutas A5 y A6.

De acuerdo con lo anterior, los recorridos quedan autorizados de la siguiente manera:

Ruta Código	A5
Denominación (Origen - Destino)	CORREGIMIENTO DE LA PLAYA - MIRAMAR - PARAISO - CIRCULAR
Recorrido	
Saliendo de la Terminal ubicada en el CORREGIMIENTO LA PLAYA (CALLE 14 CON CARRERA 10) - ANTIGUA VÍA AL MAR - por esta hasta la CARRERA 51B - por esta hasta la CALLE 100 - por esta hasta las CARRERA 49C - por esta hasta la CALLE 98 - por esta hasta las CARRERA 49C - por esta hasta la CALLE 96 A - por esta hasta la CARRERA 49C - por esta hasta la CALLE 96 - por esta hasta la CARRERA 43 - por esta hasta la CALLE 99 - por esta hasta la CARRERA 42F - por esta hasta la CALLE 100 - CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE 100 - por esta hasta la CARRERA 42G1 - por esta hasta la CALLE 99 - por esta hasta la CARRERA 42F - retornando por la glorieta hacia la CALLE 99 - por esta hasta la glorieta de la CARRERA 43 - por esta hasta la CARRERA 42G - por esta hasta la CALLE 98 - por esta hasta la CARRERA 42G1 - por esta hasta la CALLE 97 - por esta hasta la CARRERA 42F - por esta hasta la CALLE 96 - por esta hasta la CALLE 93 - por esta hasta la CARRERA 42B1 - por esta hasta la CALLE 84 - por esta hasta la CARRERA 67 - <u>por esta hasta la CALLE 80 - por esta hasta la Vía 40 - por esta hasta la CALLE 85 - por esta hasta la CARRERA 76 - por esta hasta la CALLE 84 - por esta hasta la CARRERA 75B - empalmando con la CARRERA 75A - por esta hasta la CALLE 88 - por esta hasta la CARRERA 65 - por esta hasta la CALLE 98</u> - por esta hasta la CARRERA 51B - por esta hasta la ANTIGUA VÍA AL MAR - CORREGIMIENTO LA PLAYA (CALLE 14 CON CARRERA 10) fin del recorrido.	

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 211.10

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL NORTE COOTRANSNORTE CONTRA LA RESOLUCIÓN 119 - 010 CALENDADA MAYO 6 DE 2010.

Debido a que los cambios de recorridos de las rutas no implican un cambio importante en las características de demanda de la ruta el diseño operacional de la ruta se mantiene igual que en la resoluciones 118 y 119 de 2010.

Que teniendo en cuenta todo lo anterior, y entrando a revisar los argumentos de la Cooperativa de conformidad al informe técnico antes relacionado se toma la decisión de revisar la reestructuración de la ruta, encontrando que efectivamente se incurrieron en algunos errores de tipo técnico, que serán corregidos en aras de optimizar la prestación del servicio y evitar que se puedan generar dificultades en la movilidad y en la operación del Sistema de Transporte Público Colectivo y el Masivo.

Lo anterior en el entendido que es un deber nuestro por mandato constitucional velar por la seguridad de los administrados y anteponer el interés general al particular, procurando ante todo garantizar la seguridad y comodidad de los usuarios de la infraestructura de transporte, además de estar revestida de toda legalidad otorgada por el Decreto 170 de 2001 que permite la reestructuración oficiosa en su artículo 34 cuando preceptúa: "La Autoridad competente podrá en cualquier tiempo, cuando las necesidades de los usuarios lo exijan, reestructurar oficiosamente el servicio, el cual se sustentará con un estudio técnico en condiciones normales de demanda".

Que como Autoridad de Transporte en el Distrito y su Área Metropolitana estamos comprometidos a garantizar la seguridad, accesibilidad y oportunidad del servicio público de transporte de pasajeros como un indicativo de la calidad de vida de las personas.

Que como Autoridad en materia de transporte debemos aplicar los controles necesarios establecidos por parte del Estado para regular adecuadamente la prestación del servicio público colectivo de transporte de pasajeros.

Que en razón de lo preceptuado en el artículo 2º de la Constitución Política de 1.991 son fines esenciales del Estado, entre otros servir a la comunidad, promover la prosperidad en general y garantizar la efectividad de los principios, deberes y derechos consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afecta a más de asegurar la conveniencia pacífica y la vigencia de un orden justo, esto en concordancia con la responsabilidad de las autoridades de la república, en cuanto a asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

Que no hay que perder de vista el artículo 3º de la ley 336 de 1996, en la regulación del transporte público donde las autoridades competentes debemos exigir y verificar las condiciones de seguridad, comodidad y accesibilidad requeridas, que garanticen a los habitantes la eficiente prestación del servicio

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 211,10

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL NORTE COOTRANSNORTE CONTRA LA RESOLUCIÓN 119 - 010 CALENDADA MAYO 6 DE 2.010.

básico y de los demás niveles que se establezcan al interior de cada Modo, dándole prioridad a la utilización de medios de transporte masivo, por ello el artículo 5° de esta misma ley le da el carácter de servicio público esencial bajo la regulación del Estado que la ley le otorga a la operación de las empresas de transporte público, implica la prelación del interés general sobre el particular, especialmente en cuanto a la garantía de la prestación del servicio y a la protección de los usuarios, conforme a los derechos y obligaciones que señale el Reglamento para cada Modo.

Así mismo el artículo 8° de la Ley 336 de 1996 indica, *"las autoridades que conforman el sector y el sistema de transporte serán las encargadas de la organización, vigilancia y control de la actividad transportadora dentro de su jurisdicción."*

Que los recorridos y demás características técnicas adoptadas por la entidad para reestructurar la ruta PRADO - LUJO fueron evaluados a fondo por la parte Técnica adscrita a la Subdirección de Transporte del Área Metropolitana, por la cual se considera necesario revocar parcialmente la actuación administrativa 119 de 2010 en el sentido de corregir los errores presentados en el recorrido y en la tipología del vehículo de la prestación del servicio tal como se dirá en la parte resolutive de este proveído.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Confírmese **PARCIALMENTE** la Resolución 119.10 del 6 de mayo de 2.010.

ARTÍCULO SEGUNDO. Modifíquese la Reestructuración Oficiosa del recorrido de la Ruta PRADO - LUJO y la tipología de vehículos a la Cooperativa de Transportadores del Norte COOTRANSNORTE, de la siguiente manera:

- a) A partir de la fecha en que inicie operación de TRANSMETRO, el servicio se prestará en las condiciones en que se señalan a continuación:

Ruta Código	A5
Denominación (Origen - Destino)	CORREGIMIENTO DE LA PLAYA - MIRAMAR - PARAISO - CIRCULAR
Recorrido	
Saliendo de la Terminal ubicada en el CORREGIMIENTO LA PLAYA (CALLE 14 CON CARRERA 10) - ANTIGUA VÍA AL MAR - por esta hasta la CARRERA 51B - por esta hasta la CALLE 100 - por esta hasta las CARRERA 49C - por esta hasta la CALLE 98 - por esta hasta las CARRERA 49C - por	

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 211,10

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL NORTE COOTRANSNORTE CONTRA LA RESOLUCIÓN 119 - 010 CALEDADA MAYO 6 DE 2.010.

esta hasta la CALLE 96 A – por esta hasta la CARRERA 49C – por esta hasta la CALLE 96 – por esta hasta la CARRERA 43 – por esta hasta la CALLE 99 – por esta hasta la CARRERA 42F – por esta hasta la CALLE 100 – CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE 100 – por esta hasta la CARRERA 42G1 – por esta hasta la CALLE 99 – por esta hasta la CARRERA 42F – retornando por la glorieta hacia la CALLE 99 – por esta hasta la glorieta de la CARRERA 43 – por esta hasta la CARRERA 42G – por esta hasta la CALLE 98 – por esta hasta la CARRERA 42G1 – por esta hasta la CALLE 97 – por esta hasta la CARRERA 42F – por esta hasta la CALLE 96 – por esta hasta la CALLE 93 – por esta hasta la CARRERA 42B1 – por esta hasta la CALLE 84 – por esta hasta la CARRERA 67 – por esta hasta la CALLE 80 – por esta hasta la Vía 40 – por esta hasta la CALLE 85 – por esta hasta la CARRERA 76 – por esta hasta la CALLE 84 – por esta hasta la CARRERA 75B – empalmando con la CARRERA 75A – por esta hasta la CALLE 88 – por esta hasta la CARRERA 65 – por esta hasta la CALLE 98 – por esta hasta la CARRERA 51B – por esta hasta la ANTIGUA VÍA AL MAR – CORREGIMIENTO LA PLAYA (CALLE 14 CON CARRERA 10) fin del recorrido.

Características Técnicas de la Ruta	
Radio de Acción	Metropolitano
Clase de Vehículo	MICROBUS - BUSETA
Modalidad	Pasajeros
Horario de Servicio	00:00 a las 24:00 horas dependiendo de las necesidades de demanda ajustadas a los requerimientos de la comunidad, evaluadas por la empresa.
Intervalo de despacho hora pico	5 minutos
Intervalo de despacho hora valle	8 minutos.
Capacidad Transportadora de la Ruta	
Mínima	18 Vehículos
Máxima	22 Vehículos

ARTICULO TERCERO. La presente resolución modifica parcialmente la resolución 119 de 2010, por medio de la cual se reestructura el permiso de la ruta PRADO - LUJO autorizada a la Cooperativa de Transportadores del Norte COOTRANSNORTE

ARTICULO CUARTO. Notificar el contenido del presente acto administrativo, al representante legal de la Cooperativa de Transportadores del Norte COOTRANSNORTE de conformidad con los artículos 44 y 45 del C.C.A

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 211,10

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL NORTE COOTRANSNORTE CONTRA LA RESOLUCIÓN 119 - 010 CALENDADA MAYO 6 DE 2.010.

ARTICULO QUINTO: Informar al representante legal de la Cooperativa de Transportadores del Norte COOTRANSNORTE que contra el acto administrativo no procede ningún recurso de vía gubernativa según el artículo 50 del C.C.A.

ARTICULO SEXTO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria, sin embargo entrará a operar con las condiciones descritas en el literal a) del artículo segundo hasta tanto se inicie la operación Transmetro, situación que será comunicada a la empresa por el Área Metropolitana de Barranquilla.

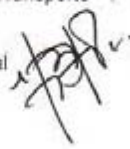
Dada en Barranquilla a los **18 JUN. 2010**

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE


RICARDO FELIPE RESTREPO ROCA
DIRECTOR

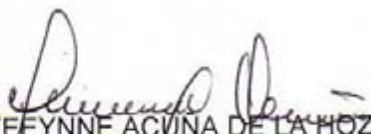
Proyectó:
PAOLA MARTINEZ SANCHEZ – Subdirectora Técnica de Transporte

Revisó y Aprobó:
FRANCO FIORENTINO POSTERARO – Secretario General

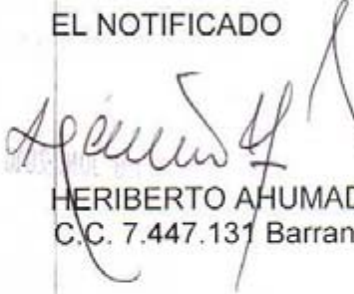


Barranquilla a los 24 días del mes de junio del 2010, notifico personalmente al Señor HERIBERTO AHUMADA SALCEDO, identificado con la cédula de ciudadanía No.7.447.131, expedida en Barranquilla, en calidad de representante legal de la Cooperativa de Transportadores del Norte COOTRASNORTE" Quien enterado del contenido de la Resolución Metropolitana No. 211 -10 " Por medio de la cual se resuelve el Recurso de Reposición interpuesto por la Cooperativa de Transportadores del Norte COOTRASNORTE contra la Resolución 119 – 010 calendada mayo 6 de 2010 Firmo. Se le hace saber al representante legal de la Cooperativa de Transportadores Cootransnorte que contra el presente Acto Administrativo no procede ningún recurso de vía gubernativa según el artículo 50 del CCA.

QUIEN NOTIFICA


YEEYNNE ACUÑA DE LA HOZ
Funcionaria Subdirección Transporte

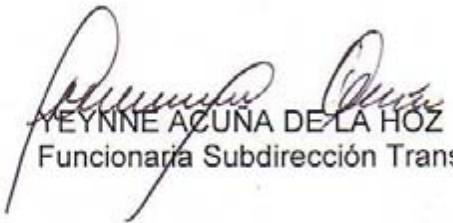
EL NOTIFICADO


HERIBERTO AHUMADA
C.C. 7.447.131 Barranquilla

CONSTANCIA DE EJECUTORIA

(RESOLUCION No 211-10)

Barranquilla, a los Un (01) días del mes de julio de 2010, en la fecha, siendo las (6:00 pm), quedó ejecutoriada la Resolución No 211-10. Proferida por el Área Metropolitana de Barranquilla de conformidad con lo previsto en el Artículo 331 del Código de Procedimiento Civil. En constancia se firma.


YEEYNNE ACUÑA DE LA HOZ
Funcionaria Subdirección Transporte